

1500049-62.2019.8.26.0531

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: FELIPE FERREIRA PIMENTA

Comarca: Santa Adélia

Foro: Foro de Santa Adélia

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 04/02/2022

... REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N.º 11.343/2006. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. CAUSA ESPECIAL DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Adélia

Foro de Santa Adélia

Vara Única

Praça Dr. Adhemar de Barros, nº 255, Santa Adélia-SP - cep 15950-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500049-62.2019.8.26.0531 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500049-62.2019.8.26.0531

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2013114/2019 - DEL.POL.PALMARES PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KEITON TAVOLARI DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FELIPE FERREIRA PIMENTA

Vistos.

KEITON TAVOLARI DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 306, §1º, inciso I, da Lei nº 9.503/97, porque, no dia 30 de agosto de 2018, por volta das 21h35min, na Rua Sete de Setembro, nº 1263, Centro, na cidade de Palmares Paulista, Comarca de Santa Adélia, o denunciado conduziu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, constatada pela concentração de dois gramas por litro de sangue (2,0 g/L).

A denúncia foi recebida aos 13 de maio de 2019 (fl. 57), o réu foi citado (fl. 63) e apresentou, por meio de seu Causídico, resposta à acusação (fls. 69/70).

Não sendo vislumbradas as hipóteses autorizadas da absolvição sumária, foi ratificada o recebimento da peça acusatória (fl. 81). Em audiência realizada aos 03 de fevereiro de 2022, foi inquirida a testemunha arroladas pelas partes e interrogado o acusado. Encerrada a instrução, as partes ofertaram memoriais finais orais (fl. 101).

O Ministério Público postulou a condenação do réu nos termos da exordial. Já a Defesa pugnou pela aplicação da pena no mínimo legal, considerando as circunstâncias judiciais favoráveis e a atenuante da confissão espontânea. É o relatório. Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/06), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 07), pelo exame toxicológico dosagem alcoólica (fl. 13), bem como pelos depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

A autoria, da mesma forma, é inconteste.

A testemunha Thiago Miguel, em sede policial, prestou o seguinte depoimento: "Sou policial militar e quando dos fatos efetuava patrulhamento ostensivo pela Rua Sete de Setembro, nesta urbe, quando na altura do numeral 1263 deparei-me com Keiton Tavolari, habilitado, conduzindo o veículo GM/Corsa, placas CGS 4889 - Jales, em atitudes suspeitas, motivando assim uma abordagem. Na aferição dos documentos pessoais e do auto notei que Keiton estava com os olhos avermelhados, odor etílico e voz pastosa. Ele aceitou assoprar o etilômetro, resultando em 0,86 m/g de álcool por litro de ar alveolar, sendo conduzido ao Plantão Policial para as providências cabíveis. No Plantão, Keiton autorizou a coleta de sangue. Foram tomadas as medidas administrativas cabíveis, sendo o veículo entregue a familiares de Keiton". (fl. 15).

Em juízo, a testemunha Thiago relatou que durante patrulhamento de rotina avistaram o acusado conduzindo o veículo em zig-zag, não conseguindo trafegar em linha reta, razão pela qual procederam à sua abordagem. Então, notaram que o réu apresentava sinais característicos de embriaguez, como odor etílico e falta de equilíbrio e, à vista disso, foi submetido a teste de etilômetro, com resultado positivo.

O réu Keiton Tavolari de Oliveira, em sede policial, prestou o seguinte depoimento: "no dia dos fatos tinha brigado com a esposa e havia ingerido cervejas, quando peguei o veículo da família, um Corsa, placas CGS 4889 - Jales - Sp e deixei a residência, quando parei em frente ao Supermercado PP, sendo abordado por policiais militares. Assoprei o etilômetro e fui conduzido ao Plantão, onde também autorizei a coleta de sangue. Afirmando que estava conduzindo o veículo de forma normal. Os policiais procederam a abordagem quando estava parado". (fl. 30).

Em juízo, o acusado confirmou que havia ingerido bebida alcoólica no dia do fato e conduziu o veículo em via pública.

Essas são as provas.

Primeiramente, ressalto que o depoimento do policial merece total crédito, não devendo ser impugnado, pois inexiste qualquer indício de que tivessem algum interesse em incriminar falsamente o acusado pelo crime em apuração. Seu depoimento foi seguro e coeso e merece toda a credibilidade. Nesse sentido, pacífica a jurisprudência de nossos Tribunais:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N.º 11.343/2006. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PACIENTE REINCENTE. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. PENA ACIMA DE 4 ANOS DE RECLUSÃO E REINCENTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO.

AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...) . 3. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida

sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. (...) . 7. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

Tráfico de entorpecentes - Agentes flagrados guardando e tendo em depósito 2,14 gramas de cocaína em pó, 2,28 gramas de cocaína sob a forma de "crack" e 235 gramas de maconha - Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório - Validade - No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuarão a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (...) . (TJSP; Apelação Criminal 0000586-62.2016.8.26.0168; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Dracena - 1ª Vara; Data do Julgamento: 08/08/2019; Data de Registro: 14/08/2019)

Caberia à Defesa, de qualquer forma, o ônus de demonstrar a imprestabilidade de referida prova, o que não ocorreu no presente caso.

Não bastasse isso, o próprio réu confessou ter bebido na data do fato e se colocado a conduzir o veículo automotor.

No mais, de acordo com os termos do Código de Trânsito Brasileiro, a embriaguez será constatada quando houver concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar.

No caso em tela, o réu estava com 2,0 g/L (dois gramas por litro de sangue - fl. 13), quantidade essa muito superior ao limite permitido, restando, assim, caracterizada a infração prevista no art. 306, §1º, inciso I, da Lei nº 9.503/97. Destaque-se, ainda, que o delito em questão é de perigo abstrato e não exige a existência de risco concreto à segurança viária. Além disso, pacífico o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal pela constitucionalidade de delito em comento:

EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PERIGO ABSTRATO. 1. A alegada violação ao dispositivo constitucional, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso carece do necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido seria necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. 3. "A jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer a aplicabilidade do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro delito de embriaguez ao volante, não prosperando a alegação de que o mencionado dispositivo, por se referir a crime de perigo abstrato, não é aceito pelo ordenamento jurídico brasileiro"(RHC 110.258, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STF, ARE 985532 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 05-10-2016 PUBLIC 06-10-2016)

Passo, portanto, à dosimetria da pena, nos termos do art. 68 do Código Penal. Em relação às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, observo que a culpabilidade é normal à espécie. O réu não possui maus antecedentes e os motivos, as circunstâncias e as consequências são inerentes ao tipo penal. Assim, fixo sua pena-base no mínimo legal de: 06 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e 02 (dois) meses de suspensão do direito de dirigir. Em relação à segunda fase da dosimetria, presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP), contudo, nesta fase, inviável a redução da

reprimenda abaixo de seu mínimo legal. Nesse sentido, a propósito, a Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça ("A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal").

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena. Portanto, mantenho a pena já fixada e a torno definitiva em: 06 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e 02 (dois) meses e 02 (dois) meses de suspensão do direito de dirigir.

Fixo o regime aberto, em observância ao disposto no art. 33, §2º, "c" e §3º, do Código Penal.

O réu não permaneceu encarcerado, razão pela qual deixo de cumprir o disposto no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal.

No mais, verifico que, no caso em apreço, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o réu preenche os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, quais sejam: i) pena privativa de liberdade inferior a quatro anos, sem atos de violência ou grave ameaça; ii) ausência de reincidência em crime doloso; iii) culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Assim, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (pena inferior a um ano - art. 44, §2º, primeira parte, CP), consistente em prestação pecuniária no importe de 01 (um) salário-mínimo, a ser depositada em conta judicial informada em sede de execução para posterior repasse a entidade pública ou privada com destinação social a ser designada pelo juízo da execução penal (sem prejuízo da multa principal aplicada).

Havendo conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, não há que se falar em concessão de sursis.

Por fim, ausentes os elementos sobre a capacidade econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto, e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, e assim faço para CONDENAR o réu KEITON TAVOLARI DE OLIVEIRA como incurso no artigo 306, §1º, inciso I, da Lei nº 9.503/97, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, entretanto, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade, nos termos do art. 44 do Código Penal, por uma restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no importe de um (01) salário-mínimo à entidade pública ou privada com destinação social a ser designada pelo juízo da execução penal, sem prejuízo da multa principal aplicada e da pena acessória de suspensão do direito de dirigir por 02 (dois) meses.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

No mais, condeno o acusado, ainda, ao pagamento das custas (Lei Estadual nº 11.608/03).

Após o trânsito em julgado:

- i) intime-se o réu para o pagamento da multa, no prazo de 10 dias, nos termos do art. 50 do Código Penal;
- ii) oficie-se ao TRE para o cumprimento do disposto no art. 15, III, da Constituição Federal;
- iii) oficie-se ao IIRGD, informando sobre a condenação do réu;
- iv) expeça-se guia de execução penal;
- v) oficie-se ao DETRAN/SP.

P.I.C.

Santa Adélia, 04 de fevereiro de 2022.